CONTRAT DE FRANCHISE

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : le document d'information précontractuelle (DIP) et ce projet de contrat doivent être remis au futur franchisé au moins vingt jours avant la signature ou avant tout versement d'argent (article L. 330-3 du Code de commerce).*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e),

Ci-après dénommée « le Franchiseur »,

D'UNE PART,

ET :

La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e),

Ci-après dénommée « le Franchisé »,

D'AUTRE PART,

Le Franchiseur et le Franchisé étant ensemble dénommés « les Parties ».

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Franchiseur a développé et exploite, sous la marque [nom de la marque], un concept de [description de l'activité], fondé sur un savoir-faire propre, éprouvé dans [nombre] établissements pilotes depuis [date].

Le Franchisé souhaite exploiter ce concept, de manière indépendante, dans le cadre du réseau du Franchiseur.

Le Franchisé reconnaît avoir reçu le [date], soit au moins vingt jours avant la signature du présent contrat, le document d'information précontractuelle prévu aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, ainsi que le projet du présent contrat. Il reconnaît avoir disposé du temps nécessaire pour les étudier et pour établir, sous sa propre responsabilité, son compte d'exploitation prévisionnel.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Franchiseur concède au Franchisé, qui l'accepte, le droit d'exploiter le concept [nom du concept] dans le point de vente désigné à l'article 3, en utilisant la marque, l'enseigne et le savoir-faire du Franchiseur, et de bénéficier de son assistance.

ARTICLE 2 – MARQUE ET SIGNES DISTINCTIFS

2.1 Licence de marque

Le Franchiseur est titulaire de la marque [nom de la marque], déposée auprès de [l'INPI / l'EUIPO] le [date] sous le numéro [numéro], pour les classes [classes].

Il concède au Franchisé, pour la durée du contrat et pour le seul point de vente désigné, une licence non exclusive et non cessible d'utilisation de cette marque, de l'enseigne et des signes distinctifs du réseau listés en Annexe 1.

2.2 Conditions d'utilisation

Le Franchisé utilise la marque et les signes distinctifs conformément à la charte graphique du réseau. Il fait figurer sur ses documents commerciaux, sa vitrine et son site internet la mention : « [dénomination du Franchisé], franchisé indépendant du réseau [nom du réseau] ».

2.3 Défense de la marque

Le Franchisé informe le Franchiseur, sans délai, de toute atteinte à la marque dont il a connaissance. Seul le Franchiseur décide des actions à engager et en supporte le coût.

ARTICLE 3 – POINT DE VENTE ET TERRITOIRE

Le Franchisé exploite le concept dans un point de vente situé [adresse], dont l'agencement est conforme aux normes du réseau décrites dans le manuel opératoire.

> *Option 1 – Exclusivité territoriale : Pendant la durée du contrat, le Franchiseur s'interdit d'ouvrir ou d'autoriser l'ouverture d'un autre point de vente sous la marque dans le territoire défini en Annexe 2 [préciser par communes, codes postaux ou carte].*

> *Option 2 – Absence d'exclusivité : Le présent contrat ne confère au Franchisé aucune exclusivité territoriale.*

> *Note de rédaction : précisez si le Franchiseur peut vendre en ligne aux clients du territoire et, si oui, s'il reverse une commission au Franchisé. Une interdiction générale faite au Franchisé de vendre en ligne est en principe contraire au droit de la concurrence.*

ARTICLE 4 – SAVOIR-FAIRE ET FORMATION

4.1 Transmission du savoir-faire

Le Franchiseur transmet au Franchisé son savoir-faire, constitué d'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, secrètes, substantielles et identifiées, résultant de son expérience et testées par lui. Ce savoir-faire est décrit dans le manuel opératoire remis au Franchisé contre récépissé le [date].

Le Franchiseur met à jour le manuel opératoire et communique au Franchisé toute amélioration du savoir-faire.

4.2 Formation initiale

Avant l'ouverture, le Franchiseur assure la formation du Franchisé [et de son personnel d'encadrement], pendant une durée de [nombre] jours, à [lieu]. [Le coût de la formation est compris dans le droit d'entrée /

Les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge du Franchisé.]

4.3 Confidentialité

Le Franchisé garde confidentiels le savoir-faire et le manuel opératoire, pendant la durée du contrat et après sa fin. Il ne les communique à son personnel que dans la mesure nécessaire à l'exploitation et fait respecter cette obligation par celui-ci.

ARTICLE 5 – ASSISTANCE DU FRANCHISEUR

Pendant toute la durée du contrat, le Franchiseur fournit au Franchisé une assistance commerciale et technique comprenant notamment :

- une assistance à l'ouverture pendant [nombre] jours sur place ;
- des visites d'animation au moins [nombre] fois par an ;
- une assistance téléphonique ou en ligne pendant les jours ouvrés ;
- la mise à disposition des outils de communication du réseau.

Cette assistance ne doit pas porter atteinte à l'indépendance du Franchisé dans la gestion de son entreprise.

ARTICLE 6 – INDÉPENDANCE DU FRANCHISÉ

Le Franchisé est un commerçant juridiquement et financièrement indépendant. Il exploite son point de vente à ses risques et périls, recrute, dirige et rémunère seul son personnel, et fixe librement ses prix de vente.

Le Franchiseur peut communiquer des prix de vente conseillés ou des prix maximaux pour les opérations promotionnelles nationales. Il ne peut imposer aucun prix de vente minimal.

ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIÈRES

7.1 Droit d'entrée

Le Franchisé verse au Franchiseur un droit d'entrée de [montant] € HT, payable [à la signature du contrat / en deux fois : [montant] € à la signature et [montant] € à l'ouverture]. Ce droit rémunère la transmission initiale du savoir-faire, la formation initiale et l'assistance à l'ouverture.

> *Option : Si l'ouverture n'a pas lieu dans un délai de [nombre] mois pour une cause non imputable au Franchisé (refus de financement bancaire, absence de local adapté malgré des recherches actives), le droit d'entrée est remboursé à hauteur de [pourcentage] %.*

7.2 Redevance d'exploitation

Le Franchisé verse une redevance d'exploitation égale à [pourcentage] % de son chiffre d'affaires mensuel hors taxes, [avec un minimum de [montant] € HT par mois à compter du [nombre]e mois d'exploitation].

7.3 Redevance de communication

Le Franchisé verse une redevance de communication égale à [pourcentage] % de son chiffre d'affaires mensuel hors taxes. Ces sommes sont affectées à la communication nationale et locale du réseau. Le

Franchiseur présente chaque année aux franchisés un compte rendu de leur utilisation.

7.4 Modalités de paiement

Les redevances sont payées au plus tard le [jour] du mois suivant, sur présentation d'une déclaration de chiffre d'affaires établie par le Franchisé. Le Franchisé communique au Franchiseur, dans les [nombre] mois de la clôture de chaque exercice, une attestation de chiffre d'affaires établie par son expert-comptable.

Tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités au taux prévu par l'article L. 441-10 du Code de commerce et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

ARTICLE 8 – APPROVISIONNEMENT

Afin de garantir l'homogénéité et la qualité du réseau, le Franchisé s'approvisionne en [désigner les produits caractéristiques du concept] auprès du Franchiseur ou des fournisseurs référencés listés en Annexe 3.

Pour les autres produits, le Franchisé s'approvisionne librement, sous réserve du respect des normes de qualité définies dans le manuel opératoire.

> *Note de rédaction : une clause d'approvisionnement exclusif ne peut pas excéder dix ans (article L. 330-1 du Code de commerce). Limitez-la aux produits réellement nécessaires à l'identité du réseau.*

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ

Le Franchisé s'engage à :

- ouvrir le point de vente au plus tard le [date] ;
- exploiter le point de vente personnellement ou par un dirigeant agréé par le Franchiseur, de façon continue, conformément aux normes du réseau ;
- réaliser les travaux d'agencement conformes au concept et les renouveler tous les [nombre] ans au plus, sauf accord des Parties ;
- souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et une assurance multirisque du point de vente ;
- transmettre au Franchiseur ses chiffres d'affaires mensuels et ses comptes annuels ;
- respecter la réglementation applicable à son activité ;
- permettre au Franchiseur de vérifier, sur rendez-vous, le respect des normes du réseau.

ARTICLE 10 – NON-CONCURRENCE PENDANT LE CONTRAT

Pendant la durée du contrat, le Franchisé s'interdit d'exploiter, directement ou par personne interposée, une activité concurrente de celle du réseau, et d'adhérer à un réseau concurrent.

> *Note de rédaction : si le contrat relève de l'exemption européenne des accords verticaux, cette obligation est en principe limitée à cinq ans, sauf si le point de vente appartient au Franchiseur ou est loué par lui à un tiers non lié au Franchisé.*

ARTICLE 11 – DURÉE ET RENOUVELLEMENT

Le présent contrat est conclu pour une durée de [nombre] années à compter de sa signature.

À son terme, il pourra être renouvelé par un nouveau contrat, aux conditions alors en vigueur dans le réseau. La Partie qui ne souhaite pas le renouvellement en informe l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins [nombre, au moins six] mois avant l'échéance.

> *Note de rédaction : conformément à l'article L. 341-1 du Code de commerce, dans le commerce de détail, les autres contrats conclus entre les Parties pour l'exploitation du point de vente (approvisionnement, location de matériel) doivent prévoir la même échéance que le présent contrat. Le bail commercial n'est pas concerné par cette règle.*

ARTICLE 12 – CESSION DU CONTRAT ET DU FONDS

Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Franchisé et de ses dirigeants. Il ne peut être cédé qu'avec l'agrément écrit du Franchiseur. Le Franchiseur répond à toute demande d'agrément dans un délai de [nombre] jours ; son refus doit être motivé par des critères objectifs liés aux compétences ou à la solvabilité du candidat.

> *Option : En cas de projet de cession du fonds de commerce, le Franchiseur bénéficie d'un droit de préférence, au prix et aux conditions offerts par le candidat acquéreur. Il dispose d'un délai de [nombre] jours, à compter de la notification du projet, pour exercer ce droit.*

ARTICLE 13 – RÉSILIATION

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, l'autre Partie peut résilier le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trente] jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Sont notamment considérés comme des manquements graves : le défaut de paiement des redevances pendant [nombre] mois consécutifs, l'atteinte à la marque ou au savoir-faire, la cessation durable de l'exploitation, et, pour le Franchiseur, l'absence durable d'assistance.

ARTICLE 14 – OBLIGATIONS À LA FIN DU CONTRAT

À la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, le Franchisé :

- cesse d'utiliser la marque, l'enseigne et les signes distinctifs du réseau, et procède à la dépose de l'enseigne dans un délai de [quinze] jours ;
- restitue le manuel opératoire et tous les documents confidentiels ;
- modifie l'agencement et la décoration du point de vente de façon à éviter toute confusion avec le réseau.

> *Option : Le Franchiseur dispose d'un droit de rachat du stock de produits à la marque, à leur prix d'achat hors taxes, sous déduction d'une décote de [pourcentage] % pour les produits détériorés.*

ARTICLE 15 – NON-RÉAFFILIATION APRÈS LA FIN DU CONTRAT

> *Option : Pendant un an à compter de la fin du contrat, le Franchisé s'interdit d'exploiter, dans le local désigné à l'article 3, une activité commercialisant des biens ou services en concurrence avec ceux du réseau, sous une autre enseigne ou de manière indépendante. Cette restriction est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis au Franchisé, décrit à l'article 4.*

> *Note de rédaction : dans le commerce de détail, cette clause n'est valable que si elle respecte les quatre conditions cumulatives de l'article L. 341-2 du Code de commerce (biens ou services concurrents, limitation aux locaux d'exploitation, protection d'un savoir-faire secret, durée maximale d'un an). Ne l'étendez pas à une zone géographique ou à une durée plus longue.*

ARTICLE 16 – DONNÉES PERSONNELLES

Chaque Partie traite les données personnelles de ses clients conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Lorsque le Franchiseur fournit un outil de gestion de la clientèle commun au réseau, les Parties concluent un accord précisant leurs rôles respectifs.

ARTICLE 17 – LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français.

En cas de différend, les Parties s'efforcent de le résoudre à l'amiable, le cas échéant par une médiation, avant toute action judiciaire.

À défaut d'accord dans un délai de [soixante] jours, le litige est porté devant le tribunal de commerce de [ville].

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie.

Le Franchiseur [Nom, qualité et signature]

Le Franchisé [Nom, qualité et signature]

ANNEXE 1 – MARQUE, ENSEIGNE ET SIGNES DISTINCTIFS

[Reproduction de la marque, numéro et date de dépôt, charte graphique.]

ANNEXE 2 – TERRITOIRE

[Liste des communes ou codes postaux, ou carte délimitant le territoire.]

ANNEXE 3 – PRODUITS ET FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS

[Liste des produits soumis à approvisionnement auprès du Franchiseur ou de fournisseurs référencés.]

ANNEXE 4 – ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOCUMENT D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

Je soussigné(e) [prénom et nom], agissant pour [dénomination], reconnais avoir reçu le [date] le document d'information précontractuelle et le projet de contrat de franchise du réseau [nom du réseau].

Signature : [signature]